

Що робити під час обшуку

Спокій і знання прав — головне, щоб не нашкодити собі й зберегти докази порушень.

На якій підставі проводять обшук

Обшук житла чи іншого володіння проводиться, як правило, на підставі ухвали слідчого судді. У невідкладних випадках — за окремою процедурою з подальшим судовим контролем. Ви маєте право ознайомитися з ухвалою та отримати її копію.

Перше, що потрібно зробити

- попросіть пред'явити ухвалу та документи осіб, які прийшли;
- звертайте увагу, що саме дозволено шукати й вилучати;
- негайно зателефонуйте адвокату;
- увімкніть відеозапис — ви маєте на це право.

Ваші права під час обшуку

- бути присутнім і спостерігати за діями;
- вимагати участі понятих, де це передбачено;
- робити зауваження, які вносяться до протоколу;
- не свідчити проти себе та близьких.

Під час обшуку

Не перешкоджайте фізично, але й не допомагайте шукати. Уважно стежте, щоб нічого не «підкинули». Не підписуйте протокол, не прочитавши, і фіксуйте все, що вважаєте порушенням.

Вилучення майна

Усе вилучене має бути детально описане в протоколі. Вимагайте копію протоколу з переліком вилученого — це знадобиться для повернення майна та оскарження.

Типові порушення, які варто зафіксувати

- дії поза межами ухвали;
- відсутність відеофіксації;
- недопуск адвоката;
- неповний або неточний протокол.

Як адвокат допомагає

Юрист прибуде на місце, простежить за законністю дій, зафіксує порушення, а згодом оскаржить їх і домагатиметься визнання доказів недопустимими та повернення вилученого.

Потрапили в таку ситуацію? Зателефонуйте — перша консультація безкоштовна.

Адвокат Олександр Осадько · +38 (093) 466-44-43 · osadko.online · Telegram: @adv_osadko

Пам'ятка має загальний інформаційний характер і не є юридичною консультацією. Кожна ситуація індивідуальна; для поради саме у вашому випадку зверніться до адвоката.